

1500415-54.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON FORMIGARI FAGUNDES, MARCELO MICHELMANN DE TOLEDO, KAWÃ KAIK DE OLIVEIRA e

ADRIANO APARECIDO DE PUGAS

237.523.478-21, 150.986.748-16 e 173.935.658-62

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

KAWÃ KAIK DE OLIVEIRA, MARCELO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500415-54.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500415-54.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON FORMIGARI FAGUNDES, MARCELO MICHELMANN DE TOLEDO, KAWÃ KAIK DE OLIVEIRA e

ADRIANO APARECIDO DE PUGAS

237.523.478-21, 150.986.748-16 e 173.935.658-62

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

KAWÃ KAIK DE OLIVEIRA, MARCELO MICHELMANN DE TOLEDO, JEFFERSON FORMIGARI FAGUNDES E ADRIANO APARECIDO DE PUGAS foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal, porque no dia 12.04.2022, por volta das 14h10min., na Rua Santo Antonio, nº 23, Vila Mota, nesta cidade e comarca de Bragança Paulista/SP, subtraíram, para si, em unidade de desígnios, um veículo de entregas de empresa terceirizada do Mercado Livre, contendo em seu interior um total de 42 volumes (valor total das mercadorias R\$ 8.927,09), cujo motorista do veículo de entregas é Anderson Carlos da Fonseca.

A denúncia foi recebida em 02.05.2022 (fls. 246/247). Os réus foram citados (fls. 273, 275, 279 e 281) e apresentaram defesa preliminar (fls. 284/285).

Durante a instrução foi produzida a prova oral, com a oitiva da vítima, uma testemunha comum e uma testemunha de defesa. Em seguida os réus foram interrogados pelo sistema audiovisual (fls. 345/346e 388/389).

Encerrada a instrução, as alegações orais foram substituídas por memoriais, ocasião em que o Representante Ministerial, após analisar as provas dos autos, opinou pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 396/406).

A Defesa, por sua vez, postulou pela improcedência da ação por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para furto simples, com o afastamento da qualificadora de concurso de agentes. Por fim, teceu comentários acerca da dosimetria da pena e requereu o reconhecimento da atenuante de confissão para o corréu Kawã (fls. 410/421).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido contido na denuncia é procedente.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07/08), pelo boletim de ocorrência (fls. 16/19), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13/15), pelo auto de avaliação indireta (fls. 228) e depoimentos colhidos em juízo.

A autoria delitiva também restou comprovada nos autos.

O acusado Adriano negou a prática delitiva. Disse que trabalha como pedreiro e, na data dos fatos, Jefferson lhe pediu para ajudá-lo a fazer uma escada. O serviço seria prestado na casa de Kawã, embora tenha sido contratado por Jefferson. Assim que chegou no local, os policiais o abordaram. Acrescentou que, no interior da casa, se encontravam os objetos subtraídos, mas o interrogando não teve qualquer participação no crime. No momento em que chegou no local, Kawã não se encontrava na residência. Disse que viu Marcelo e Jefferson algemados. Por fim, afirmou que dentre os acusados, apenas conhecia Jefferson e Kawã.

O acusado Jefferson disse que conhece Adriano da vizinhança, além de Marcelo, com quem usa drogas. Kawã é seu vizinho. Na data dos fatos, estava em sua casa, na companhia de Marcelo, sendo que ambos consumiam entorpecente, quando foram abordados pela polícia. Em seguida, os policiais os conduziram até a parte de cima de uma escada, em uma área aberta com acesso à rua. No local havia mais três pessoas sendo abordadas, as quais lhe eram desconhecidas. Logo depois, também chegou Adriano para abordagem policial. Afirmou que não tem qualquer envolvimento com o furto em questão. Em momento algum descarregou as mercadorias subtraídas.

O acusado Marcelo informou conhecer, apenas, o acusado Jefferson, com quem consome drogas. Disse que estava na casa de Jefferson, quando ambos foram abordados por policiais e conduzidos à parte de cima do "escadão". No local havia mais três pessoas que estavam sendo abordadas. Em seguida, os policiais também conduziram Adriano para a abordagem. Segundo eles, Adriano estava em uma casa, em cujo interior houve apreensão de documento e mercadorias. Asseverou que não viu as mercadorias, assim como também não esteve na casa de Kawã.

O acusado Kawã informou que Jefferson é seu vizinho, por meio de quem conheceu Adriano, pessoa que lhe presta serviços de pedreiro, esporadicamente. Relatou que,

na data dos fatos, passou pelo local onde estava estacionado o veículo do Mercado Livre e decidiu subtraí-lo. O interrogando conduziu o carro até sua casa e, já no local, três rapazes (que não eram os demais acusados) o aguardavam para auxílio para descarregar as mercadorias. Disse que seus verdadeiros comparsas foram liberados pelos policiais. O interrogando, por sua vez, saiu do local antes da abordagem policial e não levou nenhuma das mercadorias subtraídas. Ou seja, os acusados Adriano, Jefferson e Marcelo negaram a prática do furto, ao passo que Kawã, por sua vez, admitiu o furto e isentou os demais da participação no crime.

Porém, a prova oral colhida nos autos esclareceu os fatos e afastou as versões destoadas dos indigitados.

A vítima Anderson Carlos da Fonseca relatou que trabalhava como entregador do Mercado Livre. Na data indicada na denúncia, estacionou o veículo para efetuar uma entrega e, em seguida, foi até um bar para comprar água. Ao retornar o veículo, notou o furto do automóvel, em cujo interior havia mercadorias. Notificou a empresa, uma vez que o veículo era alugado, além de ter comunicado a polícia a respeito. Algum tempo depois, os policiais encontraram o veículo e quase todas as mercadorias foram recuperadas. Explicou ter deixado o veículo com a porta encostada e a chave na ignição. O compartimento de cargas também estava aberto. No veículo havia espaço para o ingresso de 4 a 5 pessoas.

A policial militar Dayane Ribeiro Pontes informou que estava em patrulhamento, quando foi acionada a respeito do furto em questão. Quando a viatura chegou no local em que estava o veículo, deparou-se com alguns indivíduos realizando o transbordo da carga. Com a aproximação policial, os acusados Jefferson, Adriano e Marcelo tentaram fugir, porém foram abordados e com alguns objetos subtraídos nas mãos. Um quarto indivíduo obteve êxito na fuga. O acusado Adriano adentrou a residência para se esconder, mas foi abordado. Ao diligenciar no imóvel, a depoente localizou mais objetos do Mercado Livre, além do documento de identificação do acusado Kawã, sendo este aquele indivíduo que teria empreendido fuga. A depoente não pôde apurar quem estava na direção do veículo, uma vez que, quando chegou no local, os acusados já estavam realizando o transbordo da carga. Quando indagados a respeito, nenhum deles fez menção de estar consumindo drogas.

O policial militar William Freitas Vieira informou que se deslocou junto com a guarda municipal até o local em que estava o veículo furtado, momento em que avistou quatro indivíduos efetuando o transbordo da carga. Ao notarem a aproximação policial, um deles conseguiu empreender fuga. Em seguida, efetuaram a abordagem e prisão dos outros três indivíduos que permaneceram no local. Quando indagados a respeito, inicialmente, os acusados disseram que não sabiam de nada.

Posteriormente, os indigitados informaram que apenas ajudavam a guardar a mercadoria na residência, mas não sabiam quem seria o dono do imóvel. No local foi encontrado o documento de identificação do acusado Kawã, sendo este o quarto indivíduo, que logrou empreender fuga, em poder de uma caixa nas mãos. No local do transbordo da carga não havia outras pessoas. Por fim disse que a polícia militar foi a primeira a chegar no local, pois a guarda foi, apenas, no apoio.

Pois bem. Em que pese as considerações da Defesa, o fato é que os dois policiais militares que efetuaram a diligência foram uníssonos e coesos a respeito da abordagem e autuação dos acusados Adriano, Jefferson e Marcelo, justamente quando faziam o transbordo da carga. Ou seja, todos foram vistos enquanto mexiam com as mercadorias furtadas.

E mais, logo em seguida, os milicianos adentraram o imóvel em que estava sendo guardada a mercadoria subtraída e localizaram, ainda, o documento de identificação do acusado Kawã, o que permitiu a sua identificação como o quarto furtador que empreendeu fuga.

Verifico, pois, que diferentemente do que foi alegado pelos acusados, os policiais ressaltaram não apenas que os quatro acusados faziam o transbordo como, ainda, foram detidos em poder da res.

O policial William ressaltou, ainda, ter sido o primeiro a chegar no local, informando, também, que não havia outras pessoas no local, situação que afasta a tese de que seriam outros rapazes aqueles que faziam o transbordo da mercadoria

furtada, na companhia de Kawa.

E razões não existem nos autos para acreditar que os dois policiais ouvidos em juízo tenham vindo em juízo para incriminar, indevidamente, os acusados, imputando-lhes a prática da conduta criminosa.

Justamente porque motivos não existem para que sejam afastadas as narrativas, de grande valia o relato por eles apresentado. Aliás: "É inaceitável e preconceituosa a alegação de que o depoimento deve ser recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

Mesmo porque, seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública.

E, como por eles ressaltado, os quatro acusados foram vistos no transbordo da carga furtada, ou seja, os quatro foram detidos em poder da res, sendo que a posse dos bens nas mãos dos acusados, e ainda no imóvel, os incrimina: "Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, inexistindo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório" (RJDTACRIM, vol. 8, pag 96, Relator: Passos de Freitas)

Assim, não obstante as versões destoadas dos acusados, não há elementos que comprovem a assertiva de que Jefferson e Marcelo apenas estavam fazendo uso de drogas no local. Mesmo porque, sequer houve apreensão de entorpecente e os policiais ressaltaram que a abordagem dos acusados se deu na rua.

Cai por terra, ainda, a versão de que Adriano apenas prestava serviços de pedreiro na residência de Kawã. E isto porque, repita-se, ele também foi visto quando do transbordo da mercadoria furtada. Aliás, a policial Dayane ainda ressaltou que eles estavam com os objetos nas mãos no momento da abordagem.

Certo, assim, que os quatro estavam conluiados na prática do crime, sendo o suficiente para a caracterização do crime em questão.

Segundo a doutrina de Nelson HUNGRIA, a respeito do concurso de agentes no crime de furto: "Para o reconhecimento da majorante, tem-se de atender às regras sobre a participação criminosa, mas com as seguintes alterações: a) é necessária a presença in loco dos concorrentes, ou seja, a cooperação deles na fase executiva do crime; b) não basta a adesão voluntária, mas ignorada, do concorrente (é indispensável que haja uma consciente combinação de vontades na ação conjunta)" ("Comentários", 1955, volume VII, pág. 44).

Também não passou despercebido o fato de ter o próprio acusado Kawa, em que pese a nítida intenção de isentar os demais de responsabilidade, ter admitido a prática do furto na companhia de outros três rapazes e que, segundo ele, teriam sido dispensados pelos policiais, situação que carece de razoabilidade e que ficou desprovida de provas, mas que apenas confirma a presença de 4 rapazes no transbordo da carga furtada.

Por fim, chama a atenção o fato de todos os acusados ostentarem as diversas passagens criminais dos acusados, todas por delitos patrimoniais, além da própria reincidência dos acusados Adriano, Jefferson e Marcelo, o que demonstra a prática delitiva reiterada e a personalidade criminosa dos meliantes.

No mais, diante da certeza da materialidade e da autoria delitiva, passo a dosar a pena a ser imposta aos réus.

I) Réu Kawã

Atenta às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado é tecnicamente primário (fls. 262/264), motivo pelo qual mantenho a pena base de 02 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa.

Apenas consigno que processos em andamento, arquivados ou suspensos, não podem ser considerados como maus antecedentes ou como evidência de má personalidade, conforme Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Na segunda fase de aplicação da pena, presente a atenuante da confissão, ainda que

acerca dos aspectos relevantes, o que contribuiu para a apuração dos fatos. No entanto, não é possível a minoração da pena base, conforme os termos da Súmula nº 231 do STJ.

Sem alterações na terceira fase de aplicação da pena, o que a torna definitiva. Considerando-se o quantum de pena aplicado e, ainda, ao fato de ser o acusado primário, possível o regime inicial aberto.

Atenta à primariedade do acusado e nada havendo a exigir tratamento mais rigoroso, possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e por dez dias-multa, no piso mínimo, nos moldes do artigo 44, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

O acusado respondeu em liberdade e assim poderá permanecer caso queira recorrer desta sentença.

II) Réu Adriano

Atenta às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado possui vasto rol de maus antecedentes (autos nº 0001021-35.2017.8.26.0545, 0001543-52.2011.8.26.0099, 0002978-66.2008.8.26.0099, 0003407-33.2008.8.26.0099, 0007061-10.2014.8.26.0099, 0010066-68.2002.8.26.0099, 0010116-60.2003.8.26.0099, 1500291-08.2021.8.26.0502, 1500326-70.2018.8.26.0545, 1500962-02.2019.8.26.0545 - fls. 155/168), motivo pelo qual elevo a pena base em 1/2, tornando-a 03 anos de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, presente a agravante da reincidência específica (autos nº 0000176-03.2017.8.26.0545), motivo pelo qual elevo a pena em mais 1/6, tornando-a 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.

Sem alterações na terceira fase de aplicação da pena.

III) Réu Jefferson

Atenta às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado possui rol de maus antecedentes (autos nº 0000832-71.2016.8.26.0099, 0008658-51.2016.8.26.0099 e 1500976-83.2019.8.26.0545 - fls. 177/182), motivo pelo qual elevo a pena base em 1/5, tornando-a 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, presente a agravante da reincidência (autos nº 0021618-55.2017.8.26.0050), motivo pelo qual elevo a pena em mais 1/6, tornando-a 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Sem alterações na terceira fase de aplicação da pena.

IV)- Réu Marcelo

Atenta às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado possui maus antecedentes (autos nº 0012302-46.2009.8.26.0099, - fls. 196/200), motivo pelo qual elevo a pena base em 1/6, tornando-a 02 anos e 04 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, presente a agravante da reincidência (autos nº 0000039-18.2015.8.26.0601), motivo pelo qual elevo a pena em mais 1/6, tornando-a 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Sem alterações na terceira fase de aplicação da pena.

Considerando-se os maus antecedentes dos três acusados, bem como a reincidência, o único regime possível é o inicial fechado para cumprimento de pena.

Pelos mesmos motivos, não é possível a aplicação dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Consigno, ainda, no tocante ao 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que o Juízo da Execução tem melhores condições de apreciar os requisitos necessários à eventual progressão.

Os acusados Adriano, Jefferson e Marcelo responderam ao processo presos e assim deverão permanecer, caso queiram recorrer desta sentença. Mesmo porque, já demonstraram que uma vez soltos incorrerão em novos crimes, pois assim já aconteceu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para: a) condenar o acusado KAWA KAIK DE OLIVEIRA ao cumprimento de uma pena de 02 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, fixados no mínimo legal, vigente na época dos fatos, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de

direito e multa, com possibilidade de recurso em liberdade; b) condenar o acusado ADRIANO APARECIDO DE PUGAS ao cumprimento de uma pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 17 dias-multa, fixados no mínimo legal, vigente na época dos fatos, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal em regime inicial fechado, sem possibilidade de recurso em liberdade; c) condenar o acusado JEFFERSON FORMIGARI FAGUNDES ao cumprimento de uma pena de 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, fixados no mínimo legal, vigente na época dos fatos, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal em regime inicial fechado, sem possibilidade de recurso em liberdade; d) condenar o acusado MARCELO MICHELMANN DE TOLEDO ao cumprimento de uma pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, fixados no mínimo legal, vigente na época dos fatos, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal em regime inicial fechado, sem possibilidade de recurso em liberdade. Recomendem-se os réus Adriano, Jefferson e Marcelo no estabelecimento prisional em que se encontram.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos acusados no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Com relação ao documento apreendido nos autos (fls. 15), proceda-se nos termos do artigo 123 do CPP.

Os acusados ficam isentos do pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que beneficiários da Justiça Gratuita.

Nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, comunique-se a vítima acerca do teor desta sentença.

P.I.C.

Bragança Paulista, 02 de dezembro de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA